МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-2,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15170
Утас: (+976) 7000 0222, (+976-51) 26 29 31
Цахим шуудан : info@nhrcm.gov.mn
Цахим хуудас : www.nhrcm.gov.mn

2026.06.17 № 01/1235

танай_____-ны № _____-т

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН, ГЭР БҮЛ, ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД Т.АУБАКИР ТАНАА

Санал хүргүүлэх тухай

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл болон дагалдах хуулийн төслүүдтэй танилцлаа.

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний үр ашиг, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор тэтгэвэр, тэтгэмж болон бусад халамжийн үйлчилгээний давхардлыг арилгах, халамжийн дэмжлэгийг бодит хэрэгцээтэй, эмзэг болон зорилтот бүлгийн иргэдэд чиглүүлэх, мэдээллийн нэгдсэн сангийн уялдаа холбоо, ашиглалтыг сайжруулах чиглэлээр төрөөс хэрэгжүүлэх буй бодлогын арга хэмжээний зохицуулалтыг үзэл баримтлалын хувьд дэмжиж байна.

Түүнчлэн эх, хүүхдийг дэмжихэд чиглэсэн зарим төрлийн мөнгөн тэтгэмж, үйлчилгээ, тэдгээрийн төсөв, санхүүжилтийн асуудлыг нийгмийн халамжийн тогтолцооноос ялган, хүн амын өсөлтийг нэмэгдүүлэх бодлогын хүрээнд тусгайлан авч үзэхээр холбогдох сан, байгууллагад шилжүүлэхээр зохицуулсан нь гэр бүлийг дэмжих бодлоготой уялдуулж, нийцүүлсэн байна.

Гэвч хуулийн төсөлд нийгмийн хамгаалал хүртэх эрхийг үр нөлөөтэй хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай зарим процессын болон үйлчилгээний зохицуулалт бүрэн тусгагдаагүй байх тул төслийн агуулга, зохицуулалтыг боловсронгуй болгох үүднээс дараах зарчмын шинжтэй саналуудыг анхааран тусгах нь зүйтэй байна. Үүнд:

1. Хуулийн төсөлд нийгмийн халамжийн үйл ажиллагаанд баримтлах зарчмыг тусгасан боловч хүний эрхийн суурь зарчмуудыг оновчтой, бүрэн тусгаагүй байна. Иймд нийгмийн хамгааллын үйл ажиллагаанд баримтлах зарчмыг хүний эрхийн суурь зарчимд нийцүүлэн ялгаварлан гадуурхахгүй байх, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ нь иргэнд хүрэлцээтэй, хүртээмжтэй, чанартай, нийцтэй байх, оролцоог хангах, хяналт, хариуцлага, ил тод байдлыг хангах зэрэг зарчмуудыг тусгайлан тусгах нь зүйтэй байна. Ялангуяа ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчмыг бие даасан байдлаар тусгаагүй нь нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, дэмжлэгийг тэгш, хүртээмжтэй хүргэх, эмзэг бүлгийн иргэдийн эрхийг хамгаалах эрх зүйн баталгааг сулруулах эрсдэлтэйг анхаарах;

2. Хуулийн төслийн танилцуулгад “нийгмийн халамжийн тэтгэвэр”-ийг “амьжиргааг дэмжих тэтгэмж” болгон өөрчилсөн тухай дурдаад хуулийн төслийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1-д амьжиргааг дэмжих тэтгэмжийг өрхийн амьжиргааны түвшин нь босго шугамаас доогуур үнэлэгдсэн өрхийн 65 насанд хүрсэн ахмад настанд олгохоор тусгажээ.

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн үнэлгээний тайланд “2025 оны эхний 9 дүгээр сарын байдлаар нийгмийн халамжийн сангаас олгох ахмад настны тэтгэвэрт 6587 иргэн хамрагдаж байгаагаас 3871 нь өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгаанд хамрагдсан бөгөөд тэдгээрийн 61.7 хувь нь дунджаас доогуур, 31.1 хувь нь дундаж, 7.1 хувь нь дунджаас дээш амьжиргаатай өрхөд амьдарч байна.” гэжээ. Үүнээс үзэхэд хуулийн төслийн дээрх зохицуулалтаар нийгмийн халамжийн тэтгэвэр авагч ахмад настны 38.2 хувь нь дундаж болон дунджаас дээш түвшний

1590201-19

амьжиргаатай өрхөд харьяалагдаж байгаа нь энэ төрлийн тэтгэмжээс хасагдах буюу огт тэтгэвэр авахгүй байх эрсдэл үүссэн байна.

Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Арванзургадугаар зүйлийн 5 дахь заалтад "өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвар алдах, хүүхэд төрүүлэх, асрах болон хуульд заасан бусад тохиолдолд эд, мөнгөний тусламж авах эрхтэй" болохыг баталгаажуулсан нь ахмад настны нийгмийн хамгаалал, халамжийн үйлчилгээ, дэмжлэг хүртэх эрхийн үндсэн баталгаа болж байна. Гэтэл хуулийн төслийн 7.1.1-д заасан "өрхийн амьжиргааны түвшин нь босго шугамаас доогуур үнэлэгдсэн" гэсэн шалгуур нь тухайн ахмад настны өөрийн нийгмийн хамгааллын хэрэгцээ, тэтгэврийн эрх үүсээгүй нөхцөл байдлыг бус өрхийн орлогын түвшнийг гол үндэслэл болгон авч үзэж байгаа нь өндөр настны нийгмийн хамгааллын эрхийг хязгаарлах үр дагаварт хүргэж болзошгүй байна.

Иймд уг тэтгэмжийн зорилго, хамрах хүрээг харгалзан "өрхийн амьжиргааны түвшин нь босго шугамаас доогуур үнэлэгдсэн" гэсэн нөхцөл, шалгуур үзүүлэлтийг хасаж, нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй 65 насанд хүрсэн ахмад настныг хамруулах;

3. Хуулийн төслийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.1 дэх заалтад "өрхийн амьжиргааны түвшин нь босго шугамаас доогуур үнэлэгдсэн өрхийн, эмнэлгийн хяналтад байдаг, байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настныг асарч байгаа" хүнд асаргааны тэтгэмж олгохоор тусгасан нь байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настныг асарч байгаа иргэдийг өрхийн амьжиргааны түвшнээр нь хязгаарласан гэж үзэхээр зохицуулалт байна.

Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настныг асрахтай холбоотой цаг хугацаа, хөдөлмөр, сэтгэл зүйн болон санхүүгийн ачаалал өрхийн амьжиргааны түвшнээс үл хамааран үүсдэг бөгөөд энэхүү шалгуурыг дээрх байдлаар хуульчилснаар ижил нөхцөлд байгаа, ялангуяа улсын дундаж болон түүнээс доогуур орлоготой өрхийн асран хамгаалагчид нийгмийн хамгааллын дэмжлэгийг харилцан адилгүй хүртэх нөхцөл бүрдэж, улмаар ядууралд өртөх эрсдэлийг бий болгожээ. Иймд "өрхийн амьжиргааны түвшин нь босго шугамаас доогуур үнэлэгдсэн өрхийн" гэсэн шалгуурыг дахин нягтлан үзэж, байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настныг асарч байгаа иргэний асаргааны хэрэгцээ, тухайн өрхийн амьжиргааны нөхцөл байдлыг үнэлж, үнэлгээнд үндэслэн асаргааны тэтгэмж олгох зохицуулалтыг тусгах;

4. Хуулийн төслийн 8 дугаар зүйлийн 8.11 дэх хэсэгт "байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн нэг сараас дээш хугацаагаар асаргааны хувилбарт үйлчилгээнд хамрагдсан тохиолдолд энэ хуулийн 8.1.1, 8.1.2-т заасан асаргааны тэтгэмжийг тухайн хугацаанд давхардуулан олгохгүй" гэж заасан нь асаргаа шаардлагатай иргэдийн нийгмийн хамгаалал хүртэх эрхийг хязгаарлах эрсдэлтэй байна. Асаргааны хувилбарт үйлчилгээ болон асаргааны тэтгэмж нь зорилго, агуулгын хувьд ялгаатай дэмжлэг бөгөөд асаргааны хувилбарт үйлчилгээнд хамрагдсан нь тухайн хүний амьжиргаа, асаргаа сувилгаа, эрүүл мэндтэй холбоотой нэмэлт хэрэгцээ, зардал бүрэн арилсан гэж үзэх үндэслэл болохгүй. Иймд асаргааны хувилбарт үйлчилгээнд хамрагдсан үндэслэлээр асаргааны тэтгэмжийг зогсоох зохицуулалтыг дахин нягтлан үзэх;

5. Хуулийн төслийн 8 дугаар зүйлийн 8.13 дахь хэсэгт "Энэ хуулийн 8.12-т заасан сургалтад иргэн өөрийн зардлаар суралцах ба энэ хуулийн 4.1.13-т заасан өрхийн гишүүний сургалтын зардлын жишиг үнийн 50 хувийг нийгмийн халамжийн сангаас санхүүжүүлнэ" гэж тусгасантай холбоотойгоор тус сургалтад хамрагдахад гарах мөнгөн зардал болон зарцуулах хугацааг тооцож, ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг асарч байгаа иргэнд ирэх санхүүгийн дарамт, ачааллыг бууруулах нь зохистой байна.

Иймд хуулийн төслийг Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 8, 17 дугаар зүйл болон Засгийн газрын 2016 оны "Аргачлал батлах тухай" 59 дүгээр тогтоолын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах зардлын тооцоог хийх аргачлалыг баримталж иргэн, хуулийн этгээд, төрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд үүсэх зардлыг нарийвчлан тооцох;

6. Ахмад настны тухай хуульд заасан "ахмад настны асаргааны хувилбарт үйлчилгээ", "явуулын үйлчилгээ", "өдрийн үйлчилгээ", "өдрөөр эмчлэх, асран сувилах үйлчилгээ"-ний санхүүжилтийн асуудлыг орхигдуулж, дээрх үйлчилгээнүүдийг халамжийн үйлчилгээний хүрээнээс хасжээ. Гэвч хүн амын насжилт эрчимжиж, ахмад настны асаргаа,

сувилгааны хэрэгцээ өсөн нэмэгдэж буй өнөөгийн нөхцөлд энэхүү зохицуулалт нь ахмад настны нийгмийн хамгаалал, асаргаа үйлчилгээний хүртээмжийг бууруулах эрсдэлтэй байна.Түүнчлэн, сүүлийн жилүүдэд олон улсын түвшинд ахмад настны хэрэгцээ, бие даан амьдрах чадвар, эрүүл мэндийн нөхцөл байдалд үндэслэн төрөлжсөн асрамж, гэрээр үзүүлэх, асралт гэр бүлийн, өдрийн, түр хугацааны, урт хугацааны болон байнгын асаргааны үйлчилгээг төр, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагын хамтын оролцоотойгоор төлбөртэй, хөнгөлөлттэй болон төлбөргүй хэлбэрээр зохион байгуулах чиг хандлага түгээмэл болж байна.

Иймд дээрх үйлчилгээний ач холбогдол, хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан Ахмад настны тухай хуульд тусгайлан хуульчилсан зохицуулалтыг бодитой хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор эдгээр үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэрийг хуулийн төсөлд тусгах асуудлыг дахин нягтлах;

7. Хуулийн төсөлд асаргааны тэтгэмж олгох зохицуулалтыг тусгасан боловч асаргаа үзүүлэгчийн нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрлөх эрхийг хангах баталгааг хангалттай тусгаагүй байна. Асаргаа үзүүлэгчдийн дийлэнх хувийг эмэгтэйчүүд бүрдүүлдэг бөгөөд асаргааны ажлыг ихэвчлэн цалин хөлсгүйгээр гүйцэтгэдэг. Түүнчлэн, асаргааны хөдөлмөрийг үнэлэхгүй орхих нь жендэрийн тэгш бус байдлыг гүнзгийрүүлэх, асаргаа үзүүлэгчийг ядуурал, нийгмийн тусгаарлалт, сэтгэл зүйн дарамтад өртөх эрсдэлийг нэмэгдүүлж болзошгүй байна. Иймд асаргаа үзүүлэгчийн эрхийг хамгаалах зорилгоор нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төрөөс төлөх, түр амралтын үйлчилгээ үзүүлэх, сэтгэл зүйн зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах зэрэг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжихтэй холбоотой арга хэмжээг хуулийн төсөлд тусгах асуудлыг дахин нягтлах;

8. Комисс Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 23 дахь илтгэлдээ “Хагас болон бүтэн өнчин хүүхдийн эрүүл мэндээ хамгаалуулах, эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ авах эрхийн хэрэгжилтэд бодитой дүн шинжилгээ, дүгнэлт хийх боломж хязгаарлагдмал байна. Төрөлжсөн асрамж халамжийн төвд амьдардаг хүүхдүүдийн хувьд сургууль, цэцэрлэгт хамрагдалт болон МСҮТ, их, дээд сургуульд суралцдаг эсэхийг хянах боломжтой, эрүүл мэндийн үйлчилгээнд тогтмол хамрагддаг бол бусад ах, дүү, өвөө, эмээ, хамаатан садныдаа амьдардаг хагас болон бүтэн өнчин хүүхдийн хувьд нэгдсэн бүртгэл, мэдээлэл хангалтгүйгээс эрүүл мэндийн үзлэг, үйлчилгээнд тогтмол хамрагддаг эсэх нь тодорхойгүй байдаг.” гэж дүгнэсэн.

Иймд хуулийн төслийн 15 дугаар зүйлийн 15.2 дахь хэсэгт “өрхийн амьжиргааны түвшин нь босго шугамаас доогуур үнэлгээтэй өрхийн зургаа хүртэлх насны хүүхдэд нэн шаардлагатай эм, бичил тэжээл, эмэгтэйчүүдэд эм, хэрэгслийн үнийн хөнгөлөлтийг үзүүлнэ” гэж заасны “өрхийн амьжиргааны ...” гэдгийн өмнө “бүтэн өнчин, ...” гэж нэмж тусгах;

9. Хуулийн төслийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.4 дэх заалтад нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зөвхөн тав ба түүнээс дээш жилийн хугацаагаар хорих ял эдэлж суллагдсан иргэнд үзүүлэхээр хязгаарласан нь үзэл баримтлалд туссан “хорихоос суллагдсан иргэдийг бие даан амьдрахад дэмжлэг үзүүлэх” зорилготой нийцэхгүй байна. Түүнчлэн, Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 23 дахь илтгэлд хориход ял эдэлж байгаа болон суллагдсан иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, нийгэмд эргэн нэгтгэх асуудал тулгамдсан хэвээр байгааг онцолж, бичиг баримтгүй, хөгжлийн бэрхшээл тогтоолгоогүй, эсхүл бусад шалтгаанаар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, нийгмийн халамжаас гадуур үлдэхгүй байх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шаардлагатайг зөвлөсөн.

Иймд уг зохицуулалтыг хугацааны шалгууураар хязгаарлахгүйгээр, нийгэмд эргэн нэгтгэх хэрэгцээ, нөхцөл байдалд үндэслэн хорих байгууллагаас суллагдсан иргэдийг нийгмийн халамжийн үйлчилгээний зорилтот бүлэгт хамруулах боломжийг судлан тусгах;

10. Хуулийн төсөлд кейс менежментэд суурилсан нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд хүчирхийлэлд өртсөн иргэнийг хамруулахаар тусгасан боловч тэдэнд үзүүлэх түр байрлуулан асрамжлах, түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээний зохицуулалтыг тусгаагүй байна. Одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Нийгмийн халамжийн тухай хуульд олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний төрөлд “түр байрлуулан

асрамжлах, хүчирхийлэлд өртсөн хүнийг түр хамгаалан байрлуулах” үйлчилгээг тусгайлан зохицуулсан боловч тус хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслөөс хассан байна.

Иймд хүчирхийлэлд өртсөн иргэдийн аюулгүй байдал, хамгааллыг хангах үүднээс дээрх үйлчилгээний зохицуулалтыг хуулийн төсөлд тусгаж, уг үйлчилгээг тогтвортой хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийн эх үүсвэр, механизмыг дахин нягтлан үзэх;

11. Хуулийн төслийн үзэл баримтлалд улсын хэмжээнд ядуурлын түвшин 27.1 хувьтай бөгөөд байгалийн гамшиг, тэр дундаа зуд, ган зэрэг цаг уурын эрсдэл нь өрхийн амьжиргаа, орлогын түвшинд сөргөөр нөлөөлж, ядууралд өртөх эрсдэлийг нэмэгдүүлж байгаа талаар дурджээ. Гэсэн хэдий ч хуулийн төсөлд зуд болон бусад байгалийн гамшгийн улмаас амьжиргааны эх үүсвэрээ алдсан малчин өрхийг халамжийн үйлчилгээний тусгай зорилтот бүлэгт хамруулахаар тусгаагүй байна.

Иймд уур амьсгалын өөрчлөлт, байгалийн гамшгийн нөлөөллийг нийгмийн халамжийн бодлого, эрх зүйн зохицуулалтад тодорхой тусгаж, зуд, ган болон бусад гамшгийн улмаас амьжиргааны эх үүсвэрээ алдсан өрх, иргэдэд чиглэсэн халамжийн дэмжлэг, туслалцааны зохицуулалтыг хуульд тусгах;

12. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арванзургадугаар зүйлийн 12 дахь заалтад “иргэн төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй.”, мөн зүйлийн 14 дэх заалтад “Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах, ...” гэж баталгаажуулсан.

Хуулийн төсөлд халамжийн үйлчилгээ, тэтгэмж олгохоос татгалзсан, зогсоосон, түдгэлзүүлсэн шийдвэрт гомдол гаргах, хянуулах эрхийн баталгааг тодорхой тусгаагүй байна. Энэ нь иргэний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндсөн шийдвэрийг хянуулах, үр нөлөөтэй эрх зүйн хамгаалалт авах боломжийг хязгаарлах эрсдэлтэй бөгөөд иргэн шийдвэрийн үндэслэл, хууль ёсны байдлыг хянуулах бодит механизмаар хангагдахгүй байх нөхцөл байдал үүсэж болзошгүй байна.

Иймд халамжийн үйлчилгээ, тэтгэмжтэй холбоотой шийдвэрийг давж заалдах эрхийн баталгааг хуулийн төсөлд тодорхой тусгаж, “иргэн халамжийн үйлчилгээ, тэтгэмж олгохоос татгалзсан, зогсоосон, түдгэлзүүлсэн шийдвэрийг дээд шатны байгууллага, эрх бүхий хяналтын байгууллага болон шүүхэд гомдол гарган хянуулах эрхтэй” байхаар зохицуулах;

13. Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн 1 дүгээр зүйлд “Гэр бүлийн тухай хуулийн 25.5-д заасан хүүхдийг гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа” гэж нэмсэн нь хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2.1 болон 9.2.2 дахь заалтад хамаарч байх тул хууль зүйн давхардлыг үүсгэж байна.

Иймд Хуулийн төслийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.4, 8.1.5 дахь хэсгийг “Бүтэн өнчин хүүхдийн үрчлэн авсан, Гэр бүлийн тухай хуулийн 25.5-д заасан болон эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдийг Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 9.2.1, 9.2.2-т заасан гэр бүл асрамжилж байгаа” гэж өөрчилж, Хүүхэд хамгааллын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хасах;

14. Комисс Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 23 дахь илтгэлдээ “эцэг, эх нь шүүхийн шийдвэрээр эцэг, эх байх эрхээ хасуулсан хэдий ч хүүхдэд олгох нийгмийн халамжийн тэтгэвэр авах эрхийг хязгаарлаж болохгүй. Архины хамааралтай, хүүхдээ санаатайгаар асран хамгаалахаас татгалзсан, хүчирхийлэл үйлдсэн үндэслэлээр шүүхээс эцэг, эх байх эрхийг хязгаарласан эсхүл хассан тохиолдолд шүүхийн шийдвэрт заасан хугацаанд хүүхдийн тэтгэлгийн асуудлыг хамтад нь шийдвэрлэж, хэрэв эцэг, эх хүүхдийн тэтгэлгийн тухай бүр нь олгохгүй бол улсаас хүүхдэд тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг өгч, эцэг, эхийг Зөрчлийн тухай хуулийн 3.3.1.2 дахь заалтад заасан нийтэд тустай ажил хийлгэх замаар тэтгэлгийг гаргуулах эрх зүйн зохицуулалт бий болгох нь эцэг, эхийн хариуцлагыг нэмэгдүүлэхээс гадна хүүхдийн дээд ашиг сонирхолд нийцнэ.” гэж дүгнэсэн.

Иймд архи, мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хамааралтай, хүүхдээ санаатайгаар асран хамгаалахаас татгалзсан, хүчирхийлэл үйлдсэн үндэслэлээр шүүхээс эцэг, эх байх эрхийг хязгаарласан эсхүл хассан тохиолдолд хүүхдэд Нийгмийн халамжийн сангаас тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг нэн тэргүүнд өгч, нөхөн төлүүлэх асуудлыг хуулийн төсөлд тусгах;

15. Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 22 дугаар зүйлд "Хүн бүр нийгмийн гишүүний хувьд нийгмийн хангамж эдлэх, ...эрхтэй", Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын Пактын 9 дүгээр зүйлд "Энэхүү пактад оролцогч улсууд нийгмийн даатгалыг оролцуулан, хүн бүрийн нийгмийн хангамжид хамрагдах эрхийг хүлээн зөвшөөрнө." гэж тус тус заасан байдаг.

Хуулийн төсөлд нийгмийн халамжийн 25 төрлийн үйлчилгээ тусгагдсанаас 70 орчим хувь нь "өрхийн амьжиргааны түвшин нь босго шугамаас доогуур үнэлэгдсэн" гэсэн шалгуур үзүүлэлтэд үндэслэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэхээр зохицуулжээ. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцааг үзүүлэхдээ зөвхөн орлогыг орлуулан тооцох аргачлалаар буюу өрхийн орлогын түвшинд тулгуурлан тодорхойлох нь дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай иргэд нийгмийн халамжийн үйлчилгээнээс орхигдох, улмаар зохистой хоол хүнсээр хангагдах, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авах, асаргаа сувилгаа, асрамжийн үйлчилгээ хүртэх зэрэг суурь эрхээ хэрэгжүүлэх боломжийг хязгаарлах эрсдэлийг бий болгохоор байна.

Тухайлбал 2023 онд Засгийн газраас хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг зорилтот бүлэгт олгох шийдвэрийг хэрэгжүүлэх явцад хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжид хамрагдах шаардлагатай зарим өрх хамрагдаж чадаагүй, зорилтот бүлгийг тодорхойлохтой холбоотой асуудал үүссэн. Иймд Монгол Улсын Үндсэн хууль, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай, Ахмад настны тухай хууль болон хүний эрхийн олон улсын гэрээ, конвенцод нийцүүлэн зорилтот бүлгийг нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд хамруулахдаа орлогыг орлуулан тооцох аргачлалыг баримтлахын зэрэгцээ иргэний бодит хэрэгцээ, эрүүл мэндийн байдал, бие даан амьдрах чадвар, асаргааны нөхцөл байдлын үнэлгээ болон олон шалгуурт үнэлгээний аргачлалтай хослуулан хэрэглэх зохицуулалтыг нэмж тусгах;

16. Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн талаарх олон улсын Пактын 11 дүгээр зүйлийн 1-т "хүн бүрийн хүрэлцээтэй хоол хүнс, хувцас хунар, орон сууцыг оролцуулан амьдралын хүрэлцээтэй түвшинд аж амьдрах, амьдралынхаа нөхцөлийг байнга сайжруулах эрхийг" Пактад оролцогч улсууд хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд 11 дугаар зүйлийн 2-т заасны дагуу оролцогч улсууд иргэдээ "өлсгөхгүйгээр аж төрөх үндсэн эрхийг хангахын" тулд шаардлагатай арга хэмжээ авах ёстойг баталгаажуулсан байдаг.

Хуулийн төсөлд гэр оронгүй, тэнэмэл амьдралтай өрх, иргэнийг бүртгэх, тэдний нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, хоол хүнс, орон байр болон суурь хэрэгцээг хангахтай холбоотой зохицуулалт хангалтгүй тусгагдсан байна. Төсөлд эдгээр иргэнийг кейс менежментийн үйлчилгээнд хамруулахаар заасан боловч орон байраар хангах, түр байр, шилжилтийн болон түрээсийн орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх, хүнсний болон халуун хоолны үйлчилгээ үзүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, эрүүл мэнд, сэтгэл зүйн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, нийгэмд эргэн нэгтгэхэд чиглэсэн дэмжлэгийн тогтолцоо тодорхойгүй байна.

Иймд хуулийн төсөлд "гэр оронгүй, тэнэмэл амьдралтай өрх, иргэн" гэх нэр томьёоны тодорхойлолтыг тусгах, гэр оронгүй, тэнэмэл амьдралтай иргэдийн хүнс тэжээлээр хангагдах, эрүүл мэндээ хамгаалуулах, зохистой түвшинд амьдрах болон нийгмийн хамгаалал хүртэх эрхийг хангах зорилгоор тэднийг бүртгэлжүүлэх, хүнсний болон халуун хоолны үйлчилгээ, түр байр, шилжилтийн болон түрээсийн орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлт болон нийгэмд эргэн нэгтгэх арга хэмжээний талаар эрх зүйн зохицуулалтыг тусгах;

17. Хуулийн төслийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.6 дахь заалтад зааснаар бүтэн өнчин хүүхдийн тодорхойлолтод олдмол хүүхэд багтаж байна. Эдгээр хүүхдүүдийн эцэг, эх хэн болох нь тодорхойгүй, эрэн сурвалжлах ажиллагаа хийгдсэн ч эцэг, эх нь олдохгүй байх тохиолдол цөөнгүй гардаг.

Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэгт “Оролцогч улсууд хүүхэд бүр нийгмийн халамж, түүний дотор нийгмийн даатгалд хамрагдах эрхийг хүлээн зөвшөөрч, энэхүү эрхийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай арга хэмжээг үндэснийхээ хууль тогтоомжийн дагуу авна.” гэж заасан хэдий ч олдмол хүүхдүүдийг бичиг баримтжуулахад холбогдох бүрдүүлбэрийг хангах нь тодорхой хугацаа шаарддагаас нийгмийн халамж хүртэх эрх зөрчигддөг. Тухайлбал, Иргэний хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.1 дэх хэсэгт “Оршин суугаа газраасаа алга болсноос хойш хоёр жилийн хугацаанд хаана байгаа нь мэдэгдэхгүй, сураг чимээгүй болсон иргэнийг сонирхогч этгээдийн хүсэлтээр, шүүх сураггүй алга болсонд тооцож болно.” гэж, 24 дүгээр зүйлийн 24.1 дэх хэсэгт “Иргэн оршин суугаа газраасаа алга болсноос хойш таван жилийн хугацаанд хаана байгаа нь мэдэгдэхгүй сураг чимээгүй болсон, эсхүл амь үрэгдэж болох нөхцөл байдалд алга болсноос хойш нэг жилийн турш амьд байгаа эсэх нь мэдэгдэхгүй байгаа бол сонирхогч этгээдийн хүсэлтээр шүүх түүнийг нас барсан гэж зарлаж болно.” гэж тус тус зааснаас эцэг, эх нь тогтоогдохгүй байгаа олдмол хүүхэд 5 жилийн дараа шүүхийн шийдвэрээр бүтэн өнчинд тооцогдож, тэжээгчээ алдсаны тэтгэмж авах эрх үүсдэг.

Иймд хуулийн төсөлд тэжээгчээ алдсаны тэтгэмжийг шүүхийн шийдвэрээр эцэг, эх нь сураггүй алга болсонд тооцогдсоноос эсхүл шүүхийн шийдвэрээр нас барсанд тооцогдсон тохиолдолд бүрэн нөхөж олгох зохицуулалтын хувилбарыг судалж тусгах;

18. Хуулийн төсөлд зорилтот бүлэгт чиглэсэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдээр гэрээлэн гүйцэтгүүлэхтэй холбоотой хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгож, үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр нөлөөг тогтмол үнэлэх, үйлчилгээ үзүүлэгчийн хариуцлагыг тодорхой болгох, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх эрх зүйн зохицуулалтыг хуулийн төсөлд нарийвчлан тусгах шаардлагатай байна.

Түүнчлэн Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилтот бүлгийн иргэдэд үр дүнтэй үзүүлэхэд салбар дундын болон орон нутгийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог хангах зохицуулалтыг хуулийн төсөлд нэмж тусгах;

19. Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нь урт хугацааны асаргаа, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, сэтгэл зүйн болон гэр бүлийн дэмжлэг зэрэг олон талт хэрэгцээтэй байдаг тул хуулийн төсөлд “кейс менежментэд суурилсан нийгмийн халамжийн үйлчилгээ”-ний зорилтот бүлэгт ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг хамруулах асуудлыг дахин судлах, амьжиргаа багатай өрхийн хүүхдийн боловсрол эзэмших боломжийг дэмжих зорилгоор хичээлийн хэрэгсэл, дүрэмт хувцас зэрэг шаардлагатай дэмжлэгийг хуулийн төсөлд тусгах;

20. Хуулийн төслийн үзэл баримтлалд хөдөлмөрийн чадвартай иргэдийг халамж хүртэгчээс хөдөлмөр эрхлэгч болгох зорилтыг дэвшүүлсэн сайшаалтай боловч уг арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байранд холбон зуучлах, ур чадвар олгох болон хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээтэй уялдуулах зохицуулалт хуулийн төсөл болон дагалдах хуулийн төсөлд хангалттай тусгагдаагүй байна. Иймд халамжаас хөдөлмөр эрхлэлтэд шилжих үйл ажиллагааг бодитой дэмжих эрх зүйн зохицуулалтыг нарийвчлан тусгах;

21. Комиссоос хийсэн судалгаагаар “ахмад настны 69 хувь нь төрийн цахим үйлчилгээ авах хэрэгцээтэй боловч веб хуудас, аппликейшны харагдах байдал, үсгийн хэмжээг тохируулах боломжгүй, текстийг дуу хоолойгоор унших функцгүй зэрэг хүртээмжийн саад бэрхшээлийн улмаас үйлчилгээг ашиглаж чадахгүй байна.” гэжээ. Түүнчлэн 2024 онд нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд шинээр хамрагдсан 36.5 мянган ахмад настнаас ердөө 775 нь цахимаар үйлчилгээ авсан нь төрийн үйлчилгээний цахим шилжилтийн явцад ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, орлого багатай болон хөдөөгийн иргэдийн хувьд хүртээмжийн хүндрэл бодитоор үүсэж байгааг харуулж байна.

Иймд ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, орлого багатай болон хөдөөгийн өрх, Монгол хэлээр харилцах боломж хязгаарлагдмал иргэдийн цахим технологийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, тэдний онцлог хэрэгцээнд нийцсэн сургалтын хөтөлбөр, хэрэглэгдэхүүн боловсруулж, практик ур чадвар эзэмшүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ төрийн үйлчилгээг зөвхөн цахим хэлбэрт шилжүүлэхгүйгээр биечлэн болон

цахимаар авах сонголтыг хадгалж, үйлчилгээний тэгш хүртээмжийг хангах зохицуулалтыг хууль тогтоомжид тусгах;

22. Хүний хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай хуулийн зорилго нь “хүний хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах, аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой харилцааг зохицуулах” бөгөөд тус хуулийн 5 дугаар зүйлд мэдээллийг “хуульд заасан үндэслэлээр эсхүл мэдээллийн эзний зөвшөөрлийн дагуу цуглуулах, боловсруулах, ашиглах” зарчмыг хуульчилсан. Мөн Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас 2018 онд батлсан “Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалал болон хувийн мэдээлэл хамгаалах зарчмууд”-д зорилгод хүрэхэд шаардлагатай хамгийн бага хэмжээний мэдээлэл боловсруулах буюу “тохирсон болон зайлшгүй байх” зарчмыг баримтална гэж заасан.

Мэдээллийн санг бүрдүүлэхдээ хүний ямар хувийн мэдээллийг цуглуулах, солилцох, ашиглах, хувийн мэдээллийг цуглуулахдаа мэдээллийн эзнээс хэрхэн зөвшөөрөл авах, мэдээллийн сан дахь өгөгдөл, мэдээллийг хэр удаан хадгалах, хэрхэн устгах, мэдээллийн сангийн аюулгүй байдалд хэн хяналт тавихтай холбоотой зохицуулалтыг нарийвчлан тусгаагүй нь хувийн мэдээллээ хамгаалуулах эрхийн зөрчлийг үүсгэж болзошгүй байна.

Иймд хуулийн төслийн 35 дугаар зүйлд заасан мэдээллийн санг бүрдүүлэхдээ Захиргааны ерөнхий хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.2 дахь хэсэгт заасан захиргааны байгууллага өөрт байгаа болон байх ёстой мэдээлэл, нотлох баримтыг оролцогчоос шаардахгүй байхын зэрэгцээ хүний хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах үйл явц зорилгодоо нийцсэн, мэдээллийн аюулгүй байдал хангагдсан эсэхийг нягтлах;

23. Нийгмийн халамжийн сангаас санхүүжүүлж байсан үйлчилгээний зардал, үнийн хөнгөлөлтийг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай, Эрүүл мэндийн даатгалын тухай, Ахмад настны тухай, Согтууруулах ундааны эргэлтэд хяналт тавих, Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай, Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулж, бусад эх үүсвэрээр санхүүжүүлэхээр тусгажээ. Санхүүжилтийн эх үүсвэр, хариуцсан байгууллага өөрчлөгдөх нь үйлчилгээний чанар, хүртээмж, зорилтот бүлэгт сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлтэй тул холбогдох сангууд, санхүүжилтийн уялдаа холбоо, зарцуулалтын хяналт, хариуцлага, хамтын ажиллагааг сайжруулах шаардлагатай байна. Ялангуяа санхүүжилтийн эх үүсвэр өөрчлөгдөхөд хөнгөлөлт, үйлчилгээ тасалдахгүй байх, нийгмийн хамгаалал шаардлагатай иргэд хохирохгүй байхад анхаарах;

24. Нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан захиргааны хэм хэмжээний акт нь Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад бүртгэгдээгүйгээс, мөн хуулиас давсан журмын зохицуулалт нь хүний үндсэн эрхийн зөрчлийг бий болгодог.

Хуулийн төсөлд нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг иргэн, хуулийн этгээдээр гэрээлэн гүйцэтгүүлэх, асрамжийн үйлчилгээнд хүүхэд, иргэнийг хамруулах, шилжүүлэх, гаргах, асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын магадлан итгэмжлэх, асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах зэрэг нийт 15 харилцааг захиргааны хэм хэмжээний актаар зохицуулахаар эрх олгосон заалтуудыг тусгажээ.

Иймд хуулийн төсөлд журмуудаар зохицуулахаар тусгасан харилцааг зайлшгүй шаардлагатайгаас бусад хуулийн төсөлд тусгах байдлаар зохицуулах нь зүйтэй байна.

ДАРГА Д.СҮНЖИД